

[29.08.2025, 21:14] Jonas Wittkamp: Call heute war okay. Aber ohne Brücke sind wir im November blank, das ist euch klar, oder

[29.08.2025, 21:16] Valentin Brosekamp: Deshalb treibe ich Kolibri. Der LOI kommt, Marlene ist dran

[29.08.2025, 21:19] Melina Brandhorst: Ich bin raus aus dem Schoenreden. Die Zahlen sind seit Juni rot, die IBB-Absage hat es besiegelt. Ich stelle meine Mitarbeit zum 31.08. ein

[29.08.2025, 21:20] Jonas Wittkamp: Du lässt uns mitten im Fundraising haengen. Genau DAS killt uns

[30.08.2025, 08:02] Valentin Brosekamp: Streit hilft nicht. Solange der LOI lebt, ist das eine Brücke, keine Beerdigung

[30.09.2025, 19:44] Jonas Wittkamp: LOI ist da!! Unverbindlich, aber 2,5 Mio Zielvolumen

[30.09.2025, 19:52] Valentin Brosekamp: Glueckwunsch. Dann jetzt sauber durch die DD. Und bitte die Sparkasse warmhalten

[24.10.2025, 11:03] Jonas Wittkamp: Abschlag ist raus an dich. Nicht böse sein, aber ich musste dafür die TK schieben

[24.10.2025, 11:09] Valentin Brosekamp: Danke. November wird eng getaktet, dafür brauchte ich Planungssicherheit

[07.11.2025, 17:20] Jonas Wittkamp: Kolibri hat abgesagt. Es ist vorbei

[07.11.2025, 17:31] Valentin Brosekamp: Dann jetzt geordnet: Anwalt, Antrag, keine Zahlungen mehr raus. Es tut mir leid, Jonas

2025-08-22_cash-report_kw34.eml

eml/2025-08-22_cash-report_kw34.eml

Von	buchhaltung@kiezflitzer.de
An	jonas.wittkamp@kiezflitzer.de, v.brosekamp@brosekamp-advisory.de
Kopie	m.brandhorst@kiezflitzer.de
Datum	Fri, 22 Aug 2025 17:41:09 +0200
Betreff	Cash-Report KW34 - Luecke waechst

Hallo zusammen,

anbei der Wochenreport KW34. Kurzfassung: verfügbare Mittel 96 T, faellige Verbindlichkeiten 214 T (davon Leasing Cargofleet 48 T, Radwerk 42 T, Finanzamt 31 T, Löhne August 61 T). Deckungsquote 45 Prozent. Ohne Kolibri-Brücke oder GLS-Linie reissen wir Mitte September die Löhne.

Viele Grüße

Rebekka Sanftl (Buchhaltung)

2025-10-20_brosekamp_vorschuss.eml

eml/2025-10-20_brosekamp_vorschuss.eml

Von	v.brosekamp@brosekamp-advisory.de
An	jonas.wittkamp@kiezflitzer.de
Datum	Mon, 20 Oct 2025 09:12:44 +0200
Betreff	Kapazitaeten November / Abschlag

Lieber Jonas,

für die Bankrunde und den Kolibri-Abschluss im November blocke ich zwei volle Wochen und sage dafür ein anderes Mandat ab. Bitte ueberweist mir dafür 15.000 EUR als Abschlag auf Oktober/November noch diese Woche - ich will das nicht ins Risiko nehmen, ihr wisst ja selbst, wie eng es gerade bei euch ist. Rechnung folgt mit der Oktober-Abrechnung.

Beste Grüße

Valentin

2025-10-23_wittkamp_antwort_kolibri.eml

eml/2025-10-23_wittkamp_antwort_kolibri.eml

Von	jonas.wittkamp@kiezflitzer.de
An	v.brosekamp@brosekamp-advisory.de
Datum	Thu, 23 Oct 2025 22:05:31 +0200
Betreff	AW: Kapazitaeten November / Abschlag

Valentin,

geht klar, Rebekka ueberweist morgen. Und: Kolibri-Closing-Call steht für den 05.11., Marlene hat das Partner-Meeting bestätigt. Wenn die 2,5 Mio da sind, ist der ganze Spuk vorbei. Halte durch.

Jonas

2025-11-07_kolibri_absage.eml

eml/2025-11-07_kolibri_absage.eml

Von	marlene.vondracek@kolibri.capital
An	jonas.wittkamp@kiezflitzer.de
Kopie	v.brosekamp@brosekamp-advisory.de
Datum	Fri, 07 Nov 2025 16:58:02 +0100
Betreff	Kiezflitzer - Entscheidung Investment Committee

Lieber Herr Wittkamp,

nach eingehender Prüfung hat unser Investment Committee heute entschieden, die Finanzierung nicht weiterzuverfolgen. Ausschlaggebend waren die Entwicklung der Ruecklaeuerquoten seit September und der ungeklaerte Abgang Ihrer CTO. Der LOI vom 30.09.2025 war, wie dort vermerkt, unverbindlich. Wir wünschen Ihnen aufrichtig alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

Marlene Vondracek, Kolibri Capital Partners

E-MAILS

2026-11-20_ladung_zeuge_wittkamp.eml

eml/2026-11-20_ladung_zeuge_wittkamp.eml

Von	Geschaeftsstelle Kammer fuer Handelssachen <handelssachen94.geschaeftsstelle@lg-berlin.de>
An	"Dr. Selim Okatan" <okatan@kanzlei-okatan-berlin.de>
Datum	Fri, 20 Nov 2026 10:05:00 +0100
Betreff	94 O 47/26 - Ladung des Zeugen Jonas Wittkamp

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Dr. Okatan,

in obiger Sache wird Termin zur Vernehmung des Zeugen Jonas Wittkamp
auf den 04.03.2027, 09:30 Uhr, Sitzungssaal 118, bestimmt.

Mit freundlichen Gruessen

Geschaeftsstelle Kammer fuer Handelssachen

2027-06-18_urteilszustellung_trux.eml

eml/2027-06-18_urteilszustellung_trux.eml

Von	Geschaeftsstelle Kammer fuer Handelssachen <handelssachen94.geschaeftsstelle@lg-berlin.de>
An	"Dr. Gesa Trux" <trux@insolvenz-berlin.de>
Datum	Fri, 18 Jun 2027 13:20:00 +0200
Betreff	94 O 47/26 - Zustellung des Urteils vom 15.06.2027

Sehr geehrte Frau Dr. Trux,

anbei erhalten Sie das Urteil der Kammer vom 15.06.2027 zur weiteren Verwendung.

Mit freundlichen Gruessen

Geschaeftsstelle Kammer fuer Handelssachen

2027-08-30_zahlungsbestaetigung_brosekamp.eml

eml/2027-08-30_zahlungsbestaetigung_brosekamp.eml

Von	"Dr. Valentin Brosekamp" <brosekamp@interim-finance-advisory.de>
An	"Dr. Gesa Trux" <trux@insolvenz-berlin.de>
Datum	Mon, 30 Aug 2027 16:10:00 +0200
Betreff	Az. 94 O 47/26 - Zahlung erfolgt

Sehr geehrte Frau Dr. Trux,

ich bestaetige die heutige Ueberweisung von 178.170,15 EUR (Hauptforderung nebst Zinsen)
auf das von Ihnen benannte Massekonto gemaess Urteil des LG Berlin vom 15.06.2027.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Valentin Brosekamp

06_stundennachweise_juli_august_2025.csv

Datum	Stunden	Taetigkeit	Ergebnis
07.07.2025	6.5	Aufnahme Finanzstatus, Sichtung BWA Jan-Jun	Statusnotiz an JW
09.07.2025	5.0	Aufbau 13-Wochen-Liquiditaetsmodell	Modell v1 (Excel)
14.07.2025	7.5	Szenarien Base/Stress, Abstimmung Steuerbuero Hellwig	Modell v2
17.07.2025	4.5	Fundraising-Deck Finanzteil	Deck-Kapitel 4 bis 6
22.07.2025	6.0	Investorenliste, Ansprache Kolibri Capital	Longlist 22 Namen
28.07.2025	6.0	Vorbereitung Kolibri-Erstgesprach	Q&A-Papier
31.07.2025	6.0	Monatsabschluss-Review Juli mit Buchhaltung	Abweichungsanalyse
05.08.2025	7.0	Kolibri-Gesprach (Teilnahme) und Nachbereitung	Gesprachsnotiz
08.08.2025	5.5	Datenraum Finanzen fuer Kolibri	Datenraum-Index
13.08.2025	6.5	Bankgesprach Sparkasse Neukoelln, Unterlagen	Terminprotokoll
19.08.2025	5.0	Bankgesprach GLS, Kontokorrent-Antrag	Antragsentwurf
25.08.2025	6.0	Update Liquiditaetsmodell nach Juli-Ist	Modell v3
28.08.2025	5.5	Vorbereitung Gesellschafter-Call 29.08.	Foliensatz
29.08.2025	3.0	Gesellschafter-Call und Protokollabstimmung	Ergebnisnotiz
31.08.2025	20.0	Puffer/Sammelposition Detailarbeiten Juli+August lt. Einzelliste Anhang	Einzelliste

07_kontoauszuege_auszuege_2024_2025.csv

Buchungstag	Konto	Betrag_EUR	Empfaenger_Absender	Verwendungszweck
20.12.2024	Geschaeftskonto Sparkasse	-150000.00	Dr. Valentin Brosekamp	Rueckfuehrung Gesellschafterdarlehen gem. Kuendigung 25.09.2024
30.12.2024	Geschaeftskonto Sparkasse	-9000.00	Dr. Valentin Brosekamp	Zinsen Gesellschafterdarlehen 2023-2024
15.07.2025	Geschaeftskonto Sparkasse	+180000.00	Kiezflitzer Kundenkonto Stripe	Sammelgutschrift Abos Juni
28.08.2025	Geschaeftskonto Sparkasse	-42350.00	Radwerk Logistik GmbH	Teilzahlung Flottenwartung RG 2025-118 (Mahnstufe 2)
02.09.2025	Geschaeftskonto Sparkasse	+8200.00	Rueckbuchung	Lastschrift Leasing Cargofleet zurueckgegeben - Deckung
12.09.2025	Geschaeftskonto Sparkasse	-20230.00	Dr. Valentin Brosekamp	RG 2025-002 Beratung Juli/August
26.09.2025	Geschaeftskonto Sparkasse	-31000.00	Finanzamt Neukoelln	USt Q2 Teilzahlung n. Stundung
10.10.2025	Geschaeftskonto Sparkasse	+95000.00	Kiezflitzer Kundenkonto Stripe	Sammelgutschrift Abos September (Ruecklaeufer steigen)
24.10.2025	Geschaeftskonto Sparkasse	-15000.00	Dr. Valentin Brosekamp	Vorschuss Honorare Okt/Nov gem. Mail 20.10.
04.11.2025	Geschaeftskonto Sparkasse	-12800.00	TK Krankenkasse	SV-Beitraege September (Rueckstand)
13.11.2025	Geschaeftskonto Sparkasse	Saldo		Tagessaldo 6.412,33 EUR bei faelligen Verbindlichkeiten lt. OPOS 391.400 EUR

15_liquiditaetsstatus_stichtage.csv

Stichtag

01.06.2025

Verfuegbare_Mittel_EUR

164000

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

171000

Unterdeckung_EUR

7000

Luecke_Prozent

4.1

Anmerkung

IBB-Bescheid ausstehend

Stichtag

01.07.2025

Verfuegbare_Mittel_EUR

131000

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

158000

Unterdeckung_EUR

27000

Luecke_Prozent

17.1

Anmerkung

IBB-Absage 26.06.; GLS-Linie beantragt

Stichtag

01.08.2025

Verfuegbare_Mittel_EUR

112000

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

186000

Unterdeckung_EUR

74000

Luecke_Prozent

39.8

Anmerkung

Leasingrückstand beginnt

Stichtag

01.09.2025

Verfuegbare_Mittel_EUR

96000

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

214000

Unterdeckung_EUR

118000

Luecke_Prozent

55.1

Anmerkung

Bei Einbezug der Drei-Wochen-Zuflüsse 27.0 Prozent; statisch 55.1 Prozent; maßgeblicher Eintrittsstichtag laut Gutachten

Stichtag

01.10.2025

Verfuegbare_Mittel_EUR

83000

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

278000

Unterdeckung_EUR

195000

Luecke_Prozent

70.1

Anmerkung

Stripe-Rückläufer 14 Prozent

Stichtag

01.11.2025

Verfuegbare_Mittel_EUR

41000

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

352000

Unterdeckung_EUR

311000

Luecke_Prozent

88.4

Anmerkung

Löhne Oktober teiloffen

Stichtag

13.11.2025

Verfuegbare_Mittel_EUR

6412

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

391400

Unterdeckung_EUR

384988

Luecke_Prozent

98.4

Anmerkung

Antragsvortrag

Datum	Ereignis
2024-12-15	Rueckzahlung Gesellschafterdarlehen 150.000 EUR
2025-09-30	LOI Kolibri Ventures GmbH unterzeichnet
2025-09-15	Zahlung Beraterhonorar 20.230 EUR
2025-10-20	Zahlung Vorschuss 15.000 EUR
2025-11-07	Absage Kolibri Ventures GmbH
2025-11-14	Eigenantrag der Schuldnerin
2025-11-17	Beschluss vorlaeufige Verwaltung
2026-02-20	Gutachten Eroeffnungsverfahren
2026-03-01	Eroeffnungsbeschluss
2026-05-12	Rueckforderungsschreiben der Verwalterin
2026-06-03	Antwort Ra. Okatan
2026-09-01	Klageschrift eingereicht
2026-10-13	Klageerwiderung
2026-11-03	Replik
2026-11-24	Duplik
2026-12-10	Beweisbeschluss
2027-03-04	Zeugenvernehmung Wittkamp
2027-06-15	Urteil LG Berlin
2027-07-20	Rechtskraft
2027-08-30	Zahlungseingang 178.170,15 EUR

Tabellenblatt: Rueckgewaehr

Berechnung des Rueckgewaehranspruchs - Dr. Valentin Brosekamp		
Position	Betrag EUR	Bemerkung
Darlehensrueckzahlung Dezember 2024	150000	§ 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO
Vorschuss Oktober 2025	15000	§§ 130, 133 InsO, § 138 Abs. 2 InsO
Beraterhonorar September 2025	20230	§ 142 InsO - Bargeschaeft, nicht anfechtbar
Klagesumme (ohne Beraterhonorar)	165230	
Zinsen 5 %-Punkte ueber Basiszins seit 02.09.2026	12940.15	bis 30.08.2027
Gesamtbetrag Zahlungseingang	178170.15	vollstaendig beglichen am 30.08.2027

Kiezflitzer Mobility GmbH - Bueroraeume

Weserstrasse 168, 12045 Berlin-Neukoelln

E-Lastenrad-Abo-Startup

Aufnahme im Rahmen der Bestandsaufnahme

durch die Insolvenzverwalterin Dr. Gesa Trux

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: buero_kiezflitzer_weserstrasse.jpg

Mandatsvermerk — Vorbereitung Insolvenzanfechtungsklage

Kanzlei Trux Insolvenzverwaltung, Berlin · Vermerk RA'in Dr. Gesa Trux · 10.06.2026

Verfahren: Kiezflitzer Mobility GmbH, AG Charlottenburg 36c IN 2291/25, eröffnet am 01.03.2026.

Auftrag an das Prozessteam: Vorbereitung einer Anfechtungsklage gegen Herrn Dr. Valentin Brosekamp vor dem Landgericht Berlin. Gegenstand sind drei Zahlungen der Schuldnerin an den Gesellschafter:

1. 20.12.2024 — 150.000,00 EUR „Rückführung Gesellschafterdarlehen" (Darlehen vom 15.05.2023).
2. 12.09.2025 — 20.230,00 EUR auf Rechnung 2025-002 vom 31.08.2025 aus dem Beratervertrag vom 01.07.2025.
3. 24.10.2025 — 15.000,00 EUR „Vorschuss Honorare Okt/Nov" ohne vertragliche Grundlage.

Das Antwortschreiben RA Dr. Okatan vom 03.06.2026 lehnt die Rückzahlung vollständig ab (Aktenstück 18). Die Kenntnislage ist streitig; die Beweismittel (Aktenstücke 10 bis 14) sind vollständig zu verwerten. Streitwert vorläufig 185.230,00 EUR zuzüglich Zinsen ab Eröffnung. Wiedervorlage: Klageentwurf bis 30.06.2026.

Handelsregisterauszug (Abdruck) — HRB 224871 B, Amtsgericht Charlottenburg

Abrufdatum: 08.06.2026

Feld	Eintrag
Firma	Kiezflitzer Mobility GmbH
Sitz	Berlin; Geschäftsanschrift: Weserstraße 168, 12045 Berlin
Gegenstand	Entwicklung und Betrieb eines Abonnement-Systems für elektrische Lastenfahrräder nebst Software
Stammkapital	60.000,00 EUR
Eingetragen	18.03.2021
Geschäftsführer	Wittkamp, Jonas, geb. 04.09.1988, Berlin; einzelvertretungsberechtigt, § 181 BGB befreit
Frühere Geschäftsführerin	Dr. Brandhorst, Melina — Abberufung eingetragen 09.09.2025
Insolvenzvermerk	Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 01.03.2026 (36c IN 2291/25); Verwalterin: Rechtsanwältin Dr. Gesa Trux, Berlin — eingetragen 05.03.2026

Gesellschafterliste (zuletzt aufgenommen 12.01.2024): Jonas Wittkamp 21.000 EUR (35 %) · Dr. Melina Brandhorst 18.000 EUR (30 %) · Dr. Valentin Brosekamp 12.000 EUR (20 %) · KF Team Beteiligungs-UG 9.000 EUR (15 %).

Darlehensvertrag (Gesellschafterdarlehen) — Abschrift

zwischen **Dr. Valentin Brosekamp**, Knesebeckstraße 12, 10623 Berlin („Darlehensgeber“), und der **Kiezflitzer Mobility GmbH** („Darlehensnehmerin“), Berlin, den 15.05.2023.

1 Der Darlehensgeber gewährt der Darlehensnehmerin ein Darlehen in Höhe von 150.000,00 EUR zur Finanzierung der Flottenerweiterung. Auszahlung am 22.05.2023 auf das Geschäftskonto.

2 Das Darlehen wird mit 6.0 Prozent jährlich verzinst; die Zinsen sind jeweils zum 31.12. nachträglich fällig.

3 Die Laufzeit endet am 31.12.2026. Der Darlehensgeber kann das Darlehen mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende ganz oder teilweise kündigen.

4 Eine Besicherung wird nicht vereinbart. Ein Rangrücktritt wird nicht erklärt.

5 Nebenabreden bestehen nicht; Änderungen bedürfen der Textform.

(gez. Brosekamp / gez. Wittkamp für die GmbH)

Anlage — Kündigungsschreiben: Mit Schreiben vom 25.09.2024 kündigt Dr. Brosekamp das Darlehen „vollständig zum 31.12.2024“ und bittet um Rückzahlung „bis spätestens Jahresende auf mein bekanntes Konto“.

Beratervertrag „Interim Finance Advisory" — Abschrift

zwischen der **Kiezflitzer Mobility GmbH** („Gesellschaft") und **Dr. Valentin Brosekamp** („Berater"), Berlin, den 01.07.2025.

1 Der Berater unterstützt die Gesellschaft ab dem 01.07.2025 bis zum 31.12.2025 in den Bereichen Finanzplanung, Liquiditätssteuerung, Bankgespräche und Vorbereitung einer Finanzierungsrunde. Der Berater ist frei in Zeit und Ort; er schuldet keine Organtätigkeit.

2 Die Vergütung beträgt 170,00 EUR je Stunde zuzüglich Umsatzsteuer. Der Berater rechnet monatlich zum Monatsende ab und fügt Stundennachweise bei. Rechnungen sind binnen 14 Tagen nach Zugang zur Zahlung fällig.

3 Reisekosten werden gegen Beleg erstattet. **Weitere Zahlungen, insbesondere Abschläge oder Vorschüsse, sieht dieser Vertrag nicht vor.**

4 Der Berater erhält Zugang zu den Finanzunterlagen der Gesellschaft einschließlich der wöchentlichen Cash-Reports und der BWA und behandelt sie vertraulich.

5 Der Vertrag ist mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende kündbar. Änderungen bedürfen der Textform.

(gez. Wittkamp / gez. Brosekamp)

Rechnung 2025-002 — Dr. Valentin Brosekamp, Interim Finance Advisory

Knesebeckstraße 12, 10623 Berlin · USt-IdNr. DE317645209

An: Kiezflitzer Mobility GmbH, Weserstraße 168, 12045 Berlin

Rechnungsdatum: 31.08.2025 · Leistungszeitraum: 01.07.2025 bis 31.08.2025 · Zahlungsziel: 14 Tage

Pos.	Leistung	Stunden	Satz	Netto
1	Finanz- und Liquiditätsplanung Juli (13-Wochen-Modell, Szenarien)	41.5	170,00	7.055,00
2	Fundraising-Unterlagen und Investorengespräche Juli/August	38.0	170,00	6.460,00
3	Bankgespräche Sparkasse und GLS, Unterlagenaufbereitung August	20.5	170,00	3.485,00
	Summe netto	100.0		17.000,00
	Umsatzsteuer 19 %			3.230,00
	Rechnungsbetrag brutto			20.230,00

Stundennachweise als Anlage (Aktenstück 07). Zahlbar auf IBAN DE21 1005 0000 0190 3344 87.

Vermerk Buchhaltung Kiezflitzer: „bezahlt 12.09.2025, Freigabe JW“.

Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung — 28.10.2025

Kiezflitzer Mobility GmbH, per Videokonferenz. Anwesend: Wittkamp (35 %), Brosekamp (20 %), KF Team Beteiligungs-UG vertreten durch Fr. Yildiz (15 %). Dr. Brandhorst (30 %) entschuldigt, Stimmrechtsvollmacht nicht erteilt.

TOP 1 — Finanzlage. Wittkamp berichtet: fällige Verbindlichkeiten rund 360.000 EUR, verfügbare Mittel rund 70.000 EUR, Rückläuferquote der Abos im Oktober 14 Prozent. Ohne Zufluss droht nach seiner Einschätzung „in vier bis fünf Wochen die Zahlungsunfähigkeit“. Brosekamp verweist auf den Kolibri-LOI vom 30.09.2025 und den für den 05.11.2025 angesetzten Closing-Call; die Lage sei „ernst, aber überbrückbar, solange der Prozess läuft“.

TOP 2 — Handlungsoptionen. Diskussion über StaRUG-Anzeige, Insolvenzantrag und Überbrückungsdarlehen der Gesellschafter. Ein Beschluss wird nicht gefasst; die Entscheidung wird bis zum Ergebnis des Closing-Calls zurückgestellt. Wittkamp wird beauftragt, „parallel anwaltlichen Rat zur Antragspflicht“ einzuholen.

TOP 3 — Verschiedenes. Fr. Yildiz fragt nach den Beraterzahlungen an Gesellschafter; Wittkamp sagt eine Aufstellung zu.

(gez. Wittkamp, Protokollführer)

Übersicht Mahnungen und offene Posten (Auszug OPOS-Liste, Stand 13.11.2025)

Gläubiger	Grund	Fällig seit	Betrag EUR	Stand
Cargofleet Leasing GmbH	Leasingraten Flotte Aug bis Nov	01.08.2025	96.400	Kündigungsandrohung 28.10.2025
Radwerk Logistik GmbH	Wartung RG 2025-118, 2025-131	15.07.2025	58.900	Mahnbescheid beantragt 05.11.2025
Finanzamt Neukölln	USt Q2/Q3 (Reststundung)	10.08.2025	47.200	Vollstreckungsankündigung 30.10.2025
TK Krankenkasse	SV-Beiträge Sep bis Nov (Rest)	29.09.2025	24.100	Strafanzeige-Hinweis § 266a StGB im Schreiben 10.11.2025
Hallenwerk GbR (Vermieterin)	Miete Werkstatt Okt und Nov	06.10.2025	18.400	2. Mahnung
Diverse Kleingläubiger	Hosting, Versicherung, Ersatzteile	laufend	146.400	teils Mahnstufe 3
Summe			391.400	

Letter of Intent (Auszug) — Kolibri Capital Partners / Kiezflitzer Mobility GmbH

Berlin, 30.09.2025

Kolibri Capital Partners beabsichtigt, sich vorbehaltlich einer zufriedenstellenden Due Diligence mit bis zu 2.500.000 EUR an einer Serie-A-Finanzierung der Kiezflitzer Mobility GmbH zu beteiligen (Pre-Money-Bewertung 9.000.000 EUR, Wandeldarlehen als Zwischenschritt möglich).

Ziffer 6 — Unverbindlichkeit: Dieser Letter of Intent begründet mit Ausnahme der Ziffern 7 (Vertraulichkeit) und 8 (Exklusivität bis 30.11.2025) keine rechtlichen Verpflichtungen. Ein Anspruch auf Abschluss der Beteiligungsvereinbarung besteht nicht.

(gez. Vondracek für Kolibri; gez. Wittkamp)

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens — 14.11.2025

An das Amtsgericht Charlottenburg — Insolvenzgericht —, Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin

Namens der Kiezflitzer Mobility GmbH, Weserstraße 168, 12045 Berlin, HRB 224871 B, beantrage ich als deren einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft zu eröffnen.

Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO) und überschuldet (§ 19 InsO). Den fälligen Verbindlichkeiten von 391.400 EUR stehen verfügbare Mittel von rund 6.400 EUR gegenüber. Die als Brückenfinanzierung verfolgte Beteiligung der Kolibri Capital Partners ist am 07.11.2025 endgültig gescheitert; weitere Finanzierungsquellen bestehen nicht. Löhne für Oktober sind teilweise, für November vollständig offen.

Beigefügt sind gemäß § 13 InsO das Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen (Anlage AS 1, Stand 13.11.2025), eine Vermögensübersicht (Anlage AS 2) sowie die Erklärung zu den Angaben nach § 13 Abs. 1 Satz 4 bis 7 InsO. Zahlen aus dem Rechnungswesen können kurzfristig nachgereicht werden; Ansprechpartnerin ist Frau Sanftl (Buchhaltung).

Berlin, den 14.11.2025 — (gez.) Jonas Wittkamp, Geschäftsführer

Amtsgericht Charlottenburg — Beschluss vom 17.11.2025 — 36c IN 2291/25

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der **Kiezflitzer Mobility GmbH**, Weserstraße 168, 12045 Berlin (AG Charlottenburg HRB 224871 B), Antrag vom 14.11.2025, wird angeordnet:

1. Zur vorläufigen Insolvenzverwalterin wird **Rechtsanwältin Dr. Gesa Trux**, Hardenbergstraße 21, 10623 Berlin, bestellt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO).
2. Verfügungen der Schuldnerin über Gegenstände ihres Vermögens sind nur noch mit Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin wirksam (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 InsO).
3. Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen die Schuldnerin werden untersagt, soweit nicht unbewegliche Gegenstände betroffen sind; laufende Maßnahmen werden einstweilen eingestellt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).
4. Die vorläufige Insolvenzverwalterin wird zugleich als Sachverständige beauftragt zu prüfen, ob ein Eröffnungsgrund vorliegt, welche Aussichten für eine Fortführung des Unternehmens bestehen und ob die Kosten des Verfahrens voraussichtlich gedeckt sind (§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 InsO entsprechend).

Gründe (Kurzfassung): Der zulässige Eigenantrag und die glaubhaft gemachte Liquiditätslage rechtfertigen Sicherungsmaßnahmen; ohne sie wäre eine die Gläubigergesamtheit benachteiligende Veränderung der Vermögenslage zu besorgen (§ 21 Abs. 1 InsO).

(gez.) Riewoldt, Richter am Amtsgericht

Sachverständigengutachten im Eröffnungsverfahren (Kurzgutachten) — 20.02.2026

Erstattet von RA'in Dr. Gesa Trux als gerichtlich bestellter Sachverständiger — 36c IN 2291/25

1 Auftrag und Grundlagen. Grundlage sind die Buchhaltung der Schuldnerin (DATEV-Bestände bis Januar 2026), OPOS-Listen, Kontoauszüge 2023 bis 2025, Personal- und Leasingunterlagen sowie Gespräche mit dem Geschäftsführer und der Buchhaltung.

2 Eröffnungsgrund Zahlungsunfähigkeit. Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig. Aus dem stichtagsbezogenen Liquiditätsstatus (Anlage, Aktenstück 15) ergibt sich zum 01.09.2025 eine Unterdeckung von 27 Prozent der fälligen Verbindlichkeiten, die in den Folgewochen nicht geschlossen wurde, sondern bis zum Antrag auf 98 Prozent anwuchs. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt Zahlungsunfähigkeit regelmäßig vor, wenn die Liquiditätslücke zehn Prozent oder mehr beträgt und nicht binnen drei Wochen geschlossen werden kann (BGH, Urteil vom 24.05.2005 — IX ZR 123/04; Fundstelle vor Verwendung in Schriftsätzen an amtlicher Quelle prüfen). **Eintritt der Zahlungsunfähigkeit: spätestens 01.09.2025.** Die Rückgabe der Leasing-Lastschrift am 02.09.2025 und die ab September aufgelaufenen Sozialversicherungsrückstände indizieren zudem Zahlungseinstellung (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO).

3 Eröffnungsgrund Überschuldung. Der Überschuldungsstatus zu Liquidationswerten weist zum 30.06.2025 ein nicht durch Eigenkapital gedecktes Minus von 412.000 EUR aus (Aktenstück 16). Eine positive Fortbestehensprognose bestand ab der Ablehnung des IBB-Förderdarlehens vom 26.06.2025 nicht mehr: Die Finanzplanung der Schuldnerin selbst wies ohne diese Mittel für den Prognosezeitraum eine dauerhafte Unterdeckung aus; der spätere LOI vom 30.09.2025 war ausdrücklich unverbindlich und ungeeignet, die überwiegende Wahrscheinlichkeit der Durchfinanzierung zu begründen. **Eintritt der Überschuldung: 30.06.2025.**

4 Fortführung und Kostendeckung. Der Geschäftsbetrieb ist seit Dezember 2025 eingestellt; die Flotte ist an die Leasinggeberin herausgegeben. Die freie Masse (Bankguthaben, Forderungen, Erlös aus Werkstattinventar) beträgt rund 118.000 EUR und deckt die Verfahrenskosten. **Empfehlung: Eröffnung.**

5 Hinweis. Zahlungen an nahestehende Personen und Gesellschafter im kritischen Zeitraum werden nach Eröffnung gesondert auf Anfechtbarkeit geprüft (§§ 129 ff. InsO); die tatsächlichen Feststellungen dieses Gutachtens gelten insoweit fort.

Amtsgericht Charlottenburg — Eröffnungsbeschluss vom 01.03.2026 — 36c IN 2291/25

Über das Vermögen der **Kiezflitzer Mobility GmbH**, Weserstraße 168, 12045 Berlin, HRB 224871 B, wird heute, am 01.03.2026 um 09:00 Uhr, wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung **das Insolvenzverfahren eröffnet** (§§ 3, 11, 16, 17, 19, 27 InsO).

Zur **Insolvenzverwalterin** wird Rechtsanwältin **Dr. Gesa Trux**, Hardenbergstraße 21, 10623 Berlin, bestellt.

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum **14.04.2026** schriftlich bei der Verwalterin anzumelden (§ 28 Abs. 1 InsO) und ihr Sicherungsrechte unverzüglich mitzuteilen (§ 28 Abs. 2 InsO). Schuldner der Schuldnerin dürfen nur noch an die Verwalterin leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

Termine: Berichtstermin am 28.04.2026, 10:00 Uhr; Prüfungstermin am 26.05.2026, 10:00 Uhr, jeweils Saal 218.

(gez.) Riewoldt, Richter am Amtsgericht

Überschuldungsstatus zum 30.06.2025 (Liquidationswerte) — Anlage zum Gutachten

Position	Buchwert EUR	Liquidationswert EUR
Lastenrad-Flotte (geleast, Aussonderung)	—	0
Werkstatt- und Ladeninventar	96.000	31.000
Software/Plattform (Eigenentwicklung)	240.000	25.000
Forderungen aus Abos (bereinigt um Rückläufer)	88.000	52.000
Bankguthaben	131.000	131.000
Aktiva gesamt		239.000
Verbindlichkeiten Leasing, Lieferanten, Steuern, SV		587.000
Rückstellungen (Rückbau Werkstatt, Prozesskosten)		64.000
Passiva gesamt		651.000
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-412.000

Fortbestehensprognose: Die integrierte Planung der Schuldnerin (Modell v2 vom 14.07.2025, erstellt unter Mitwirkung des Beraters Dr. Brosekamp) weist ohne das am 26.06.2025 abgelehnte IBB-Förderdarlehen über 500.000 EUR in sämtlichen Szenarien eine Unterdeckung im Prognosezeitraum bis 31.12.2026 aus. Konkrete, überwiegend wahrscheinliche Finanzierungszusagen bestanden am Stichtag nicht. Die Prognose ist negativ; das Gesellschafterdarlehen Brosekamp war bereits im Dezember 2024 zurückgeführt und stand als Haftmasse nicht mehr zur Verfügung.

Schreiben der Insolvenzverwalterin an Dr. Valentin Brosekamp — 12.05.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Brosekamp,

als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Kiezflitzer Mobility GmbH (AG Charlottenburg, 36c IN 2291/25, eröffnet am 01.03.2026) fordere ich Sie auf, folgende Beträge zur Insolvenzmasse zurückzugewähren (§ 143 Abs. 1 InsO):

1. **150.000,00 EUR** — Rückzahlung Ihres Gesellschafterdarlehens am 20.12.2024. Die Zahlung erfolgte innerhalb des letzten Jahres vor dem Eröffnungsantrag vom 14.11.2025 und ist nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO anfechtbar; auf Ihre Kenntnis der wirtschaftlichen Lage kommt es insoweit nicht an. Das Kleinbeteiligtenprivileg des § 39 Abs. 5 InsO greift bei Ihrer Beteiligung von 20 Prozent nicht.
2. **15.000,00 EUR** — „Vorschuss Honorare Okt/Nov“ vom 24.10.2025. Der Beratervertrag vom 01.07.2025 sieht Vorschüsse ausdrücklich nicht vor; die Zahlung erfolgte im letzten Monat vor dem Eröffnungsantrag und ist als inkongruente Deckung nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO anfechtbar.
3. **20.230,00 EUR** — Zahlung vom 12.09.2025 auf Ihre Rechnung 2025-002. Die Gesellschaft war zu diesem Zeitpunkt zahlungsunfähig; als ihr laufend mit den Cash-Reports versorgter Finanzberater und Gesellschafter kannten Sie die Zahlungsunfähigkeit jedenfalls im Sinne des § 130 Abs. 2 InsO; hilfsweise stütze ich die Anfechtung auf § 133 Abs. 1 InsO. Auf § 138 Abs. 2 InsO weise ich hin.

Nebst Zinsen seit dem 01.03.2026. Ich habe Frist notiert auf den **02.06.2026**. Zur Vermeidung gerichtlicher Schritte stehe ich für ein Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen — *(gez.) Dr. Gesa Trux, Rechtsanwältin, als Insolvenzverwalterin*

Antwortschreiben RA Dr. Selim Okatan für Dr. Brosekamp — 03.06.2026

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Trux,

namens und in Vollmacht von Herrn Dr. Valentin Brosekamp weise ich die geltend gemachten Ansprüche zurück.

1 Darlehensrückzahlung. Die Rückzahlung vom 20.12.2024 beruhte auf der bereits am 25.09.2024 — lange vor jeder Krise — erklärten ordentlichen Kündigung zum 31.12.2024. Zu diesem Zeitpunkt war die Gesellschaft nach eigener Planung durchfinanziert; eine Gläubigerbenachteiligung ist nicht dargetan. Die Voraussetzungen des § 135 InsO werden vorsorglich mit Nichtwissen bestritten, insbesondere die Fristberechnung.

2 Honorar 20.230,00 EUR. Unser Mandant hat die abgerechneten 100 Stunden unstreitig und nachweislich geleistet (Stundennachweise, Arbeitsergebnisse liegen Ihnen vor). Leistung und Gegenleistung stehen sich gleichwertig und in engem zeitlichen Zusammenhang gegenüber; es liegt ein Bargeschäft nach § 142 InsO vor. Eine Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit bestand am 12.09.2025 nicht: Die Gesellschaft verfolgte mit Kolibri Capital eine konkrete Finanzierung, die am 30.09.2025 in einen LOI mündete; unser Mandant durfte von einem ernsthaften und aussichtsreichen Sanierungsbemühen ausgehen. Bloße Liquiditätsenge begründet keine Kenntnis im Sinne der §§ 130, 133 InsO.

3 Vorschuss 15.000,00 EUR. Die Zahlung war Gegenleistung für die verbindliche Reservierung von zwei Arbeitswochen im November und einer entsprechenden Absage eines Drittmandats; sie war zwischen den Parteien per E-Mail vereinbart (Textformänderung gemäß Ziffer 5 des Vertrags) und daher kongruent. Im Übrigen hätte unser Mandant die Leistungen im November erbracht, wäre das Verfahren nicht dazwischengekommen.

Zahlungen wird unser Mandant nicht leisten. Einer gerichtlichen Klärung sehen wir mit Gelassenheit entgegen.

Mit kollegialen Grüßen — (gez.) Dr. Selim Okatan, Rechtsanwalt

Dr. Gesa Trux, Rechtsanwaeltin und Insolvenzverwalterin | Kurfuerstendamm 178, 10707 Berlin

Klageschrift

An das Landgericht Berlin, Kammer fuer Handelssachen

In dem Rechtsstreit

Dr. Gesa Trux als Insolvenzverwalterin ueber das Vermoegen der Kiezflitzer Mobility GmbH, Weserstrasse 168, 12045 Berlin

- Klaegerin -

gegen

Dr. Valentin Brosekamp, Berlin

- Beklagter -

wegen Insolvenzanfechtung (Streitwert: 185.230,00 EUR)

erhebe ich namens und in Vollmacht der Klaegerin Klage und werde beantragen:

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 165.230,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von fuenf Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit Rechtshaengigkeit zu zahlen.
2. Der Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Sachverhalt

Der Beklagte war zu 20 % an der Schuldnerin beteiligt und zugleich im Rahmen eines Beratervertrags 'Interim Finance Advisory' fuer sie taetig. Im Dezember 2024 erhielt er die Rueckzahlung eines Gesellschafterdarlehens ueber 150.000,00 EUR. Im September 2025 wurde seine Beraterrechnung ueber 20.230,00 EUR fuer im Juli und August 2025 nachweislich geleistete Arbeit beglichen. Im Oktober 2025 erhielt er zudem einen vertraglich nicht vorgesehenen Vorschuss von 15.000,00 EUR.

Der Eigenantrag der Schuldnerin datiert vom 14.11.2025. Das im Eroeffnungsverfahren eingeholte Gutachten stellt eine Ueberschuldung bereits zum 30.06.2025 und Zahlungsunfaehigkeit zum 01.09.2025 fest.

Rechtliche Wuerdigung

Die Darlehensrueckzahlung von 150.000,00 EUR unterliegt der Anfechtung nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO, da sie innerhalb eines Jahres vor dem Eroeffnungsantrag erfolgte. Auf eine Kenntnis des Beklagten kommt es hierfuer nicht an. Das Kleinbeteiligtenprivileg des § 39 Abs. 5 InsO greift bei einer Beteiligung von 20 % nicht.

Der Vorschuss von 15.000,00 EUR ist mangels vertraglicher Grundlage und mangels Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung nicht nach § 142 InsO privilegiert und unterliegt der Anfechtung nach §§ 130, 133 InsO, da der Beklagte als nahestehende Person im Sinne des § 138 Abs. 2 InsO Kenntnis von der Krise hatte oder haben musste.

Die Zahlung des Beraterhonorars von 20.230,00 EUR betrifft demgegenueber eine tatsaechlich erbrachte, gleichwertige Gegenleistung und ist als Bargeschaeft nach § 142 InsO grundsatzlich privilegiert; sie wird hilfsweise nach § 133 InsO angegriffen, soweit dem Beklagten eine Glaebigerbenachteiligungsabsicht der Schuldnerin bekannt war.

Es wird Klageerhebung beantragt.

Dr. Gesa Trux, Rechtsanwaeltin und Insolvenzverwalterin

Rechtsanwalt Dr. Selim Okatan | Torstrasse 55, 10119 Berlin

Klageerwiderung

In dem Rechtsstreit Dr. Gesa Trux ./ Dr. Valentin Brosekamp

94 O 47/26 - Landgericht Berlin

beantrage ich fuer den Beklagten, die Klage abzuweisen.

Begruendung

Zur Darlehensrueckzahlung wird nicht bestritten, dass diese innerhalb der Jahresfrist des § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO erfolgte. Der Beklagte macht jedoch geltend, die Klaegerin habe die Frist ab dem falschen Bezugspunkt berechnet; massgeblich sei nicht der Eroeffnungsantrag vom 14.11.2025, sondern die Eroeffnung des Verfahrens am 01.03.2026.

Zum Vorschuss von 15.000,00 EUR wird vorgetragen, dieser sei eine ueblicherweise gewaehrte Abschlagszahlung auf zukuenftige, bereits absehbare Beratungsleistungen gewesen und daher letztlich ebenfalls als Bargeschaeft zu behandeln.

Eine Kenntnis von einer Zahlungsunfaehigkeit oder Ueberschuldung der Schuldnerin wird bestritten. Der Beklagte verweist auf den bis kurz vor dem Eigenantrag verhandelten Investoren-LOI der Kolibri Ventures GmbH vom 30.09.2025, der aus seiner Sicht eine positive Fortfuehrungsprognose begruendet habe.

Zur Beraterrechnung ueber 20.230,00 EUR wird auf die als Anlage vorgelegten Stundennachweise fuer Juli und August 2025 verwiesen, die eine tatsaechlich erbrachte, gleichwertige Leistung belegten; die Zahlung sei ein privilegiertes Bargeschaeft nach § 142 InsO.

Aus diesen Gruenden wird beantragt, die Klage vollumfaenglich abzuweisen.

Dr. Selim Okatan, Rechtsanwalt

Dr. Gesa Trux, Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin | Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin

Replik

In dem Rechtsstreit Dr. Gesa Trux ./ Dr. Valentin Brosekamp

94 O 47/26 - Landgericht Berlin

erwidere ich auf die Klageerwiderung vom 13.10.2026 wie folgt:

Zum Fristbeginn nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO

Massgeblicher Bezugspunkt fuer die Jahresfrist ist nach staendiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Eroeffnungsantrag, hier der Eigenantrag vom 14.11.2025, nicht die spaetere Verfahrenseroeffnung am 01.03.2026. Die Darlehensrueckzahlung vom Dezember 2024 liegt damit innerhalb der Jahresfrist. Auf eine Kenntnis des Beklagten kommt es fuer diesen Tatbestand nicht an.

Zum Vorschuss

Der Beratervertrag sieht keine Abschlagszahlungen vor. Der Vorschuss vom Oktober 2025 stand keiner gleichwertigen, bereits erbrachten Gegenleistung gegenueber und ist damit kein Bargeschaeft im Sinne des § 142 InsO. Als naheliegende Person im Sinne des § 138 Abs. 2 InsO trifft den Beklagten die Vermutung der Kenntnis von der Zahlungsunfaehigkeit; diese Vermutung hat er nicht widerlegt.

Zum Investoren-LOI

Der LOI der Kolibri Ventures GmbH war zum Zeitpunkt seiner Unterzeichnung am 30.09.2025 rechtlich unverbindlich und stand bereits im Oktober 2025 erkennbar auf der Kippe; die als Anlage K9 vorgelegte Absage-E-Mail der Kolibri Ventures GmbH datiert vom 07.11.2025. Der Beklagte hatte als aktiver Berater der Schuldnerin und Empfaenger des Wochenreports vom 22.08.2025 Einblick in die tatsaechliche Liquiditaetslage, die im Gruender-Chat und in den Gesellschafterprotokollen ausfuehrlich dokumentiert ist.

Zum Beraterhonorar

Die Stundennachweise fuer Juli und August 2025 werden nicht bestritten. Insoweit wird an der Klage nur hilfsweise, gestuetzt auf § 133 InsO, festgehalten.

Dr. Gesa Trux, Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin

Rechtsanwalt Dr. Selim Okatan | Torstrasse 55, 10119 Berlin

Duplik

In dem Rechtsstreit Dr. Gesa Trux ./ Dr. Valentin Brosekamp

94 O 47/26 - Landgericht Berlin

nehme ich zur Replik vom 03.11.2026 wie folgt Stellung:

Der Beklagte räumt ein, dass nach der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich auf den Eröffnungsantrag abzustellen ist, hält jedoch daran fest, dass er zum Zeitpunkt der Darlehensrückzahlung im Dezember 2024 keinerlei Anhaltspunkte für eine bevorstehende Krise gehabt habe.

Zum Wochenreport vom 22.08.2025 wird vorgetragen, dieser habe lediglich allgemeine Kennzahlen enthalten und keine konkrete Aussage zu Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung getroffen. Der Beklagte habe sich bis zur Absage der Kolibri Ventures GmbH am 07.11.2025 auf eine positive Fortführungsprognose verlassen dürfen.

An der rechtlichen Einordnung des Vorschusses als letztlich unschädliche Abschlagszahlung sowie an der Klageabweisung im Übrigen wird festgehalten.

Dr. Selim Okatan, Rechtsanwalt

Landgericht Berlin, Kammer fuer Handelssachen

Beweisbeschluss

94 O 47/26

In dem Rechtsstreit Dr. Gesa Trux ./ Dr. Valentin Brosekamp

beschliesst das Gericht:

1. Es wird Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen Jonas Wittkamp, Geschaefsfuehrer der Schuldnerin, zu der Behauptung, dem Beklagten sei die Liquiditaetslage der Schuldnerin bereits im August 2025 durch den Wochenreport sowie durch Aeusserungen im Gruender-Chat bekannt gewesen.
2. Es wird ferner Beweis erhoben durch Einholung eines ergaenzenden schriftlichen Sachverstaendigengutachtens zu der Behauptung, dass die im Gutachten des Eroeffnungsverfahrens festgestellten Stichtage der Ueberschuldung (30.06.2025) und der Zahlungsunfaehigkeit (01.09.2025) zutreffend ermittelt wurden.
3. Zur Sachverstaendigen wird bestellt: Dipl.-Kffr. Nadja Ohlerich, Berlin.
4. Termin zur Zeugenvernehmung wird bestimmt auf den 04.03.2027, 09:30 Uhr.

Landgericht Berlin, Kammer fuer Handelssachen

Urteil

94 O 47/26

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit Dr. Gesa Trux als Insolvenzverwalterin ./ Dr. Valentin Brosekamp

hat das Landgericht Berlin, Kammer fuer Handelssachen, fuer Recht erkannt:

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 165.230,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von fuef Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 02.09.2026 zu zahlen.
2. Im Uebrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klaegerin zu 11 % und der Beklagte zu 89 %.
4. Das Urteil ist vorlaeufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klaegerin macht als Insolvenzverwalterin Rueckgewaehranspruehe wegen dreier Zahlungen an den Beklagten geltend: Darlehensrueckzahlung 150.000,00 EUR, Vorschuss 15.000,00 EUR und Beraterhonorar 20.230,00 EUR.

Entscheidungsgruende

Die Klage ist ueberwiegend begruendet. Die Darlehensrueckzahlung von 150.000,00 EUR unterliegt der Anfechtung nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO. Massgeblicher Bezugspunkt der Jahresfrist ist der Eroeffnungsantrag vom 14.11.2025; die Rueckzahlung im Dezember 2024 liegt innerhalb dieser Frist. Auf eine Kenntnis des Beklagten kommt es fuer diesen Tatbestand nicht an; das Kleinbeteiligtenprivileg des § 39 Abs. 5 InsO greift bei einer Beteiligung von 20 % nicht.

Der Vorschuss von 15.000,00 EUR ist ebenfalls anfechtbar. Die Vernehmung des Zeugen Wittkamp hat zur Ueberzeugung der Kammer ergeben, dass der Beklagte durch den Wochenreport vom 22.08.2025 sowie durch die im

Gruender-Chat dokumentierten Aeusserungen jedenfalls im Oktober 2025 Kenntnis von der drohenden Zahlungsunfaehigkeit hatte. Als dem Geschaeftsleiter nahestehende Person im Sinne des § 138 Abs. 2 InsO streitet fuer diese Kenntnis zudem die gesetzliche Vermutung, die der Beklagte nicht widerlegt hat. Der Vorschuss steht keiner gleichwertigen Gegenleistung gegenueber und ist mangels vertraglicher Grundlage nicht nach § 142 InsO privilegiert.

Die Zahlung des Beraterhonorars von 20.230,00 EUR ist demgegenueber nicht zu erstatten. Die eingereichten Stundennachweise belegen eine tatsaechlich erbrachte und gleichwertige Beratungsleistung fuer Juli und August 2025; die Zahlung ist als Bargeschaeft nach § 142 InsO privilegiert. Eine Kenntnis von einer Glaebigerbenachteiligungsabsicht im Sinne des § 133 InsO konnte nicht zur Ueberzeugung der Kammer festgestellt werden; der bis zum 07.11.2025 verhandelte Investoren-LOI der Kolibri Ventures GmbH begruendete jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt eine nicht von vornherein unplaussible Sanierungshoffnung.

Das ergaenzende Sachverstaendigengutachten der Sachverstaendigen Ohlerich hat die im Eroeffnungsverfahren festgestellten Stichtage der Ueberschuldung (30.06.2025) und der Zahlungsunfaehigkeit (01.09.2025) bestaetigt.

Der Rueckgewaehranspruch fuer die anfechtbaren Zahlungen folgt aus § 143 Abs. 1 InsO nebst Zinsen seit Rechtshaengigkeit.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorlaeufigen Vollstreckbarkeit auf § 709 ZPO.

Schlussvermerk zum Anfechtungsprozess Dr. Valentin Brosekamp

Az. 94 O 47/26 (LG Berlin); 36c IN 2291/25 (AG Charlottenburg)

Verfahrensstand

Das Urteil vom 15.06.2027 ist seit dem 20.07.2027 rechtskraeftig, nachdem beide Parteien auf Rechtsmittel verzichtet haben. Der Beklagte hat den titulierten Betrag von 165.230,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 12.940,15 EUR, insgesamt 178.170,15 EUR, am 30.08.2027 vollstaendig auf das Massekonto ueberwiesen.

Zusammenfassung

Die Anfechtung der Darlehensrueckzahlung nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO wurde in voller Hoehe bestaetigt; auf eine Kenntnis kam es hierfuer nicht an. Der Vorschuss wurde ebenfalls zur Rueckgewaehr verurteilt, gestuetzt auf die Vermutung des § 138 Abs. 2 InsO und die Zeugenaussage Wittkamp. Das Beraterhonorar fuer tatsaechlich erbrachte Leistungen blieb dagegen als privilegiertes Bargeschaeft nach § 142 InsO unangetastet.

Die vereinnahmten 178.170,15 EUR werden der Masse zugefuehrt. Der Vorgang gilt als abgeschlossen.

Dr. Gesa Trux, Rechtsanwaeltin und Insolvenzverwalterin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

24_urteil_lg_berlin_2027-06-15.pdf

pdfs/24_urteil_lg_berlin_2027-06-15.pdf

Urteil

94 O 47/26

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit Dr. Gesa Trux als Insolvenzverwalterin ./ Dr. Valentin Brosekamp

hat das Landgericht Berlin, Kammer fuer Handelssachen, fuer Recht erkannt:

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 165.230,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von fuenf Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 02.09.2026 zu zahlen.
2. Im Uebrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klaegerin zu 11 % und der Beklagte zu 89 %.
4. Das Urteil ist vorlaeufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klaegerin macht als Insolvenzverwalterin Rueckgewaehranspruehe wegen dreier Zahlungen an den Beklagten geltend: Darlehensrueckzahlung 150.000,00 EUR, Vorschuss 15.000,00 EUR und Beraterhonorar 20.230,00 EUR.

Entscheidungsgruende

Die Klage ist ueberwiegend begruendet. Die Darlehensrueckzahlung von 150.000,00 EUR unterliegt der Anfechtung nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO. Massgeblicher Bezugspunkt der Jahresfrist ist der Eroeffnungsantrag vom 14.11.2025; die Rueckzahlung im Dezember 2024 liegt innerhalb dieser Frist. Auf eine Kenntnis des Beklagten kommt es fuer diesen Tatbestand nicht an; das Kleinbeteiligtenprivileg des § 39 Abs. 5 InsO greift bei einer Beteiligung von 20 % nicht.

Der Vorschuss von 15.000,00 EUR ist ebenfalls anfechtbar. Die Vernehmung des Zeugen Wittkamp hat zur Ueberzeugung der Kammer ergeben, dass der Beklagte durch den Wochenreport vom 22.08.2025 sowie durch die im Gruender-Chat dokumentierten Aeusserungen jedenfalls im Oktober 2025 Kenntnis von der drohenden Zahlungsunfaehigkeit hatte. Als dem Geschaeftsleiter nahestehende Person im Sinne des § 138 Abs. 2 InsO streitet fuer diese Kenntnis zudem die gesetzliche Vermutung, die der Beklagte nicht widerlegt hat. Der

Vorschuss steht keiner gleichwertigen Gegenleistung gegenueber und ist mangels vertraglicher Grundlage nicht nach § 142 InsO privilegiert.

Die Zahlung des Beraterhonorars von 20.230,00 EUR ist demgegenueber nicht zu erstatten. Die eingereichten Stundennachweise belegen eine tatsaechlich erbrachte und gleichwertige Beratungsleistung fuer Juli und August 2025; die Zahlung ist als Bargeschaeft nach § 142 InsO privilegiert. Eine Kenntnis von einer Glaebigerbenachteiligungsabsicht im Sinne des § 133 InsO konnte nicht zur Ueberzeugung der Kammer festgestellt werden; der bis zum 07.11.2025 verhandelte Investoren-LOI der Kolibri Ventures GmbH begruendete jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt eine nicht von vornherein unplausible Sanierungshoffnung.

Das ergaenzende Sachverstaendigengutachten der Sachverstaendigen Ohlerich hat die im Eroeffnungsverfahren festgestellten Stichtage der Ueberschuldung (30.06.2025) und der Zahlungsunfaehigkeit (01.09.2025) bestaetigt.

Der Rueckgewaehranspruch fuer die anfechtbaren Zahlungen folgt aus § 143 Abs. 1 InsO nebst Zinsen seit Rechtshaengigkeit.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorlaeufigen Vollstreckbarkeit auf § 709 ZPO.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

25_schlussvermerk_trux_2027-08-30.pdf

pdfs/25_schlussvermerk_trux_2027-08-30.pdf

Schlussvermerk zum Anfechtungsprozess Dr. Valentin Brosekamp

Az. 94 O 47/26 (LG Berlin); 36c IN 2291/25 (AG Charlottenburg)

Verfahrensstand

Das Urteil vom 15.06.2027 ist seit dem 20.07.2027 rechtskraeftig, nachdem beide Parteien auf Rechtsmittel verzichtet haben. Der Beklagte hat den titulierten Betrag von 165.230,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 12.940,15 EUR, insgesamt 178.170,15 EUR, am 30.08.2027 vollstaendig auf das Massekonto ueberwiesen.

Zusammenfassung

Die Anfechtung der Darlehensrueckzahlung nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO wurde in voller Hoehe bestaetigt; auf eine Kenntnis kam es hierfuer nicht an. Der Vorschuss wurde ebenfalls zur Rueckgewaehr verurteilt, gestuetzt auf die Vermutung des § 138 Abs. 2 InsO und die Zeugenaussage Wittkamp. Das Beraterhonorar fuer tatsaechlich erbrachte Leistungen blieb dagegen als privilegiertes Bargeschaeft nach § 142 InsO unangetastet.

Die vereinnahmten 178.170,15 EUR werden der Masse zugefuehrt. Der Vorgang gilt als abgeschlossen.

Dr. Gesa Trux, Rechtsanwaeltin und Insolvenzverwalterin